

ДОГОВОР НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

№ _____

г. Казань

«_____» _____ 20_____ г.

Гражданин **Погодаев Приданов К. М.**, паспорт серия _____ № _____, выдан _____, зарегистрирован по адресу: _____, именуемый далее «**Наймодатель**», с одной стороны, и

гражданка **Юнусова Гульнара**, паспорт серия _____ № _____, выдан _____, зарегистрирована по адресу: _____, и

гражданин **Гуайо Лэрри**, документ, удостоверяющий личность (паспорт иностранного гражданина) № _____, выдан _____, адрес места пребывания: _____,

именуемые далее совместно «**Наниматели**», а каждый в отдельности — «**Наниматель**», с другой стороны, вместе именуемые «**Стороны**», заключили настоящий договор (далее — «**Договор**») о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Наймодатель предоставляет Нанимателям за плату во владение и пользование жилое помещение, пригодное для постоянного проживания, расположенное по адресу: **Республика Татарстан, г. Казань, Гвардейская улица, дом 7, квартира 8** (далее — «**Помещение**»).

1.2. Характеристики Помещения: общая площадь _____ кв. м, жилая площадь _____ кв. м, количество комнат _____, этаж _____, кадастровый номер _____.

1.3. Помещение принадлежит Наймодателю на праве собственности, что подтверждается _____ (выписка из ЕГРН / свидетельство о государственной регистрации права) от «_____» _____ 20_____ г.

1.4. Наймодатель гарантирует, что на дату подписания Договора Помещение не продано, не заложено, не обременено правами третьих лиц, не находится под арестом, в споре или под запретом на распоряжение, а также что получено согласие всех лиц, согласие которых требуется в силу закона для передачи Помещения в наём.

1.5. Помещение передаётся с находящимся в нём имуществом (мебелью, бытовой техникой, предметами домашнего обихода) согласно Акту приёма-передачи с описью имущества (Приложение № 1), являющемуся неотъемлемой частью Договора.

1.6. Совместно с Нанимателями в Помещении иные лица не проживают, за исключением лиц, указанных в п. _____ или дополнительно согласованных Сторонами в письменной форме.

2. Срок найма

2.1. Помещение передаётся в наём на срок **11 (одиннадцать) месяцев**: с «_____» _____ 20_____ г. по «_____» _____ 20_____ г.

2.2. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами Акта приёма-передачи Помещения.

2.3. Если ни одна из Сторон не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока найма письменно не заявит о прекращении Договора, Договор считается продлённым на тот же срок и на тех же условиях. Количество продлений не ограничено.

2.4. Наниматели имеют преимущественное право на заключение договора найма на новый срок в порядке ст. 684 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Плата за наём и обеспечительный платёж

3.1. Плата за наём Помещения составляет **55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей** за один календарный месяц.

3.2. Плата вносится ежемесячно не позднее **5 (пятого) числа** оплачиваемого месяца. Плата за первый месяц найма вносится в день подписания Акта приёма-передачи Помещения.

3.3. Если наём начинается или заканчивается не с первого числа месяца, плата за такой месяц исчисляется пропорционально количеству дней фактического найма.

3.4. Плата вносится наличными денежными средствами с выдачей Наймодателем расписки либо _____ безналичным переводом на счёт Наймодателя: _____ . Днём исполнения обязательства при безналичном расчёте считается день списания денежных средств со счёта плательщика.

3.5. Размер платы за наём не подлежит одностороннему изменению в течение срока действия Договора, включая срок, на который Договор продлён в соответствии с п. 2.3, если Стороны не подпишут дополнительное соглашение.

3.6. В день подписания Акта приёма-передачи Наниматели передают Наймодателю обеспечительный платёж (депозит) в размере **55 000 (пятидесяти пяти тысяч) рублей**, равном плате за один месяц найма.

3.7. Обеспечительный платёж не является платой за наём и обеспечивает исполнение обязательств Нанимателей по Договору. Из обеспечительного платежа Наймодатель вправе удерживать документально подтверждённую задолженность по плате за наём и по платежам, преду-

смотренным разделом 4, а также стоимость возмещения вреда, причинённого Помещению или имуществу по вине Нанимателей.

3.8. Обеспечительный платёж возвращается Нанимателям в течение **5 (пяти)** рабочих дней с даты подписания Акта возврата Помещения — полностью либо за вычетом сумм, удержанных согласно п. 3.7 с приложением расчёта и подтверждающих документов. Естественный износ Помещения и имущества основанием для удержания не является.

4. Коммунальные и иные платежи

4.1. Наниматели дополнительно к плате за наём оплачивают: электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение — по показаниям индивидуальных приборов учёта, а также услуги связи и доступа в Интернет и иные потребляемые ими по индивидуальному учёту услуги.

4.2. Наймодатель за свой счёт оплачивает: содержание и текущий ремонт общего имущества дома, взносы на капитальный ремонт, отопление, обращение с твёрдыми коммунальными отходами, домофон, а также иные платежи, не отнесённые п. 4.1 к обязанностям Нанимателей, налоги и сборы, связанные с правом собственности на Помещение и получением дохода от найма.

4.3. Платежи, указанные в п. 4.1, вносятся Нанимателями в срок, установленный поставщиками услуг, но не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчётным. По требованию Наймодателя Наниматели предоставляют копии платёжных документов.

4.4. Показания приборов учёта на дату передачи и на дату возврата Помещения фиксируются в соответствующих актах.

5. Права и обязанности Наймодателя

5.1. Наймодатель обязуется передать Помещение в состоянии, пригодном для проживания, свободным от прав и притязаний третьих лиц, вместе с ключами и имуществом по описи, в срок, установленный п. 2.1.

5.2. Наймодатель обязуется обеспечивать предоставление в Помещение коммунальных услуг надлежащего качества и за свой счёт производить капитальный ремонт Помещения, а также устранять неисправности инженерного оборудования, возникшие не по вине Нанимателей, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления, а при аварии — незамедлительно.

5.3. Наймодатель вправе посещать Помещение для осмотра его состояния не чаще одного раза в месяц, предварительно согласовав дату и время с Нанимателями не менее чем за 24 часа. Без согласования вход в Помещение допускается только при аварии, угрожающей Помещению или имуществу, с последующим уведомлением Нанимателей.

5.4. Наймодатель не вправе в течение срока действия Договора в одностороннем порядке требовать освобождения Помещения, кроме случаев, предусмотренных законом и разделом 8

Договора.

5.5. Наймодатель обязуется письменно уведомить Нанимателей о переходе права собственности на Помещение к третьему лицу в течение 3 (трёх) рабочих дней. Переход права собственности не влечёт расторжения Договора.

6. Права и обязанности Нанимателей

6.1. Наниматели обязуются использовать Помещение исключительно для личного проживания, поддерживать его в надлежащем состоянии, соблюдать правила пользования жилыми помещениями, санитарные и противопожарные нормы, а также права и законные интересы соседей.

6.2. Наниматели обязуются своевременно вносить плату за наём и платежи, предусмотренные п. 4.1, производить за свой счёт текущий ремонт и устранять последствия повреждений, возникших по их вине.

6.3. Наниматели не вправе без предварительного письменного согласия Наймодателя производить переустройство, перепланировку и переоборудование Помещения, передавать Помещение или его часть в поднаём, а также вселять иных лиц на постоянной основе.

6.4. Наниматели вправе разрешить безвозмездное проживание в Помещении временных жильцов на срок не более 15 (пятнадцати) дней подряд, предварительно уведомив об этом Наймодателя. Наниматели отвечают за действия временных жильцов перед Наймодателем.

6.5. Наниматели обязуются незамедлительно сообщать Наймодателю об аварии, неисправностях инженерного оборудования и иных обстоятельствах, угрожающих сохранности Помещения и находящегося в нём имущества.

6.6. При прекращении Договора Наниматели обязуются вернуть Помещение, имущество по описи и ключи в состоянии, в котором они были получены, с учётом нормального износа, и подписать Акт возврата Помещения.

7. Передача и возврат Помещения

7.1. Передача Помещения оформляется Актом приёма-передачи с описью имущества (Приложение № 1), в котором указываются состояние Помещения и имущества, показания приборов учёта и количество переданных ключей.

7.2. Возврат Помещения оформляется Актом возврата, составляемым по форме Приложения № 1, в день фактического освобождения Помещения.

7.3. Недостатки Помещения и имущества, не отражённые в Акте приёма-передачи, считаются возникшими в период найма, если Наниматели не докажут иное.

7.4. Улучшения Помещения, произведённые Нанимателями с письменного согласия Наймодателя, возмещаются Наймодателем в согласованном Сторонами размере; неотделимые улучшения, произведённые без такого согласия, возмещению не подлежат.

8. Изменение, расторжение и ответственность Сторон

8.1. Договор может быть изменён или расторгнут по письменному соглашению Сторон в любое время.

8.2. Наниматели вправе расторгнуть Договор в любое время, письменно предупредив Наймодателя не позднее чем за **30 (тридцать)** календарных дней до предполагаемой даты освобождения Помещения.

8.3. Наймодатель вправе требовать расторжения Договора в судебном порядке в случаях, предусмотренных ст. 687 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе при не внесении Нанимателями платы за наём более двух раз по истечении установленного срока платежа, а также при разрушении или порче Помещения.

8.4. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в случае, если Помещение перестало быть пригодным для постоянного проживания либо находится в состоянии аварийности, письменно уведомив об этом другую Сторону.

8.5. За нарушение срока внесения платы за наём Наниматели уплачивают Наймодателю пеню в размере **0,1 %** от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10 % суммы задолженности.

8.6. За нарушение срока возврата обеспечительного платежа Наймодатель уплачивает Нанимателям пеню в размере **0,1 %** от невозвращённой суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % этой суммы.

8.7. Наниматели несут ответственность за вред, причинённый Помещению, имуществу Наймодателя и имуществу третьих лиц (в том числе соседей) по их вине или по вине лиц, проживающих в Помещении с их разрешения.

8.8. Сторона, не исполнившая обязательство вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не несёт ответственности при условии письменного уведомления другой Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления.

9. Прочие условия

9.1. Во всём, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, в том числе главой 35 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.3. Юридически значимые сообщения направляются по адресам, указанным в разделе 11, а также считаются полученными при направлении по согласованным адресам электронной почты или в виде сообщений на указанные номера телефонов.

9.4. Стороны дают друг другу согласие на обработку персональных данных, предоставленных в связи с заключением и исполнением Договора, исключительно в целях его исполнения.

- 9.5. Споры по Договору разрешаются путём переговоров, а при недостижении согласия — в суде по месту нахождения Помещения.
- 9.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны; экземпляр Нанимателей хранится у них совместно.
- 9.7. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора: Приложение № 1 — Акт приёма-передачи жилого помещения с описью имущества.

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Наймодатель	Наниматель	Наниматель
Погодаев Приданов К. М. Паспорт: _____ № _____ Выдан: _____ Адрес: _____ Телефон: _____ E-mail: _____	Юнусова Гульнара Паспорт: _____ № _____ Выдан: _____ Адрес: _____ Телефон: _____ E-mail: _____	Гуайо Лэрри Документ: _____ № _____ Выдан: _____ Адрес: _____ Телефон: _____ E-mail: _____

Наймодатель	Наниматель	Наниматель
_____	_____	_____
подпись / Погодаев Приданов К. М.	подпись / Юнусова Гульнара	подпись / Гуайо Лэрри

№ _____ от «_____» _____ 20_____ г.

**АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
С ОПИСЬЮ ИМУЩЕСТВА**

г. Казань «_____» _____ 20_____ г.

Наймодатель **Погодаев Приданов К. М.** передал, а Наниматели **Юнусова Гульнара** и **Гуайо Лэрри** приняли жилое помещение по адресу: **г. Казань, Гвардейская улица, дом 7, квартира 8**, а также находящееся в нём имущество согласно нижеприведённой описи.

Состояние Помещения: _____

Передано ключей: _____ комплект(а), в том числе от домофона / подъезда: _____

№	Наименование имущества	Кол-во	Состояние, замечания
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Показания приборов учёта на дату передачи:

Услуга	Номер прибора учёта	Показания
Электроснабжение		
Холодное водоснабжение		

Горячее водоснабжение		
-----------------------	--	--

Плата за первый месяц найма в размере 55 000 (пятидесяти пяти тысяч) рублей и обеспечительный платёж в размере 55 000 (пятидесяти пяти тысяч) рублей Наймодателем получены.

Помещение и имущество переданы в состоянии, пригодном для проживания. Претензий по состоянию Помещения и имущества Стороны друг к другу не имеют, за исключением замечаний, указанных выше.

Передал (Наймодатель)

Принял (Наниматель)

Принял (Наниматель)

подпись / Погодаев Приданов К. М.

подпись / Юнусова Гульнара

подпись / Гуайо Лэрри